Contrato de encargo de tratamiento de datos personales

Servicio de control de flota «Control de ruta» · Ley N.º 29733 y su Reglamento (D.S. N.º 016-2024-JUS)

⚠ **Borrador para revisión de un abogado** (ver `legal/LEEME.md`). Lo [ámbar entre corchetes] es lo que hay que completar o decidir. Las cláusulas técnicas describen lo que el sistema hace de verdad al 11/11/2026: si el sistema cambia, cambian ellas.

Conste por el presente documento el contrato de encargo de tratamiento de datos personales que celebran:

- **LA COOPERATIVA**: _____, RUC _____, con domicilio en _____, representada por _____, identificado con DNI _____, según poder inscrito en _____; en calidad de **titular del banco de datos y responsable del tratamiento**.
- **EL ENCARGADO**: _____, RUC _____, con domicilio en _____, representado por _____; que presta el servicio de control de flota «Control de ruta».

En los términos siguientes:

Primera — Objeto

LA COOPERATIVA encarga a EL ENCARGADO el tratamiento de los datos personales de sus conductores, cobradores y personal de despacho y gerencia, con la única finalidad de prestarle el servicio de control de flota contratado [referencia al contrato de servicio], conforme a la Ley N.º 29733, su Reglamento (D.S. N.º 016-2024-JUS) y las instrucciones de LA COOPERATIVA.

Segunda — Datos y finalidades

Datos	Para qué
Identidad en el sistema: nombre, alias, usuario, rol, vehículo	Dar acceso y saber quién maneja qué unidad
Ubicación durante el turno, incluida la que se emite con la pantalla apagada o la aplicación en segundo plano	Mapa en vivo, separación entre unidades, vueltas, desvíos, horas en ruta, atención de emergencias
Ubicación leída sin enviarse en la pantalla de inicio de turno	Detectar que se está manejando sin haber iniciado el turno
Mensajes del chat: texto, notas de voz, fotos, emergencias (SOS)	Coordinación de la operación y atención de emergencias
Lugares puntuales del turno, con su hora: dónde se declaró en ruta, ausente o fuera (incluido dónde terminó el turno), cortes de señal, paradas, salidas del trazado	Horas en ruta, señal y presencia, «dónde se traba» la ruta
Marcas automáticas («GPS sospechoso», «entrada tardía», «salió solo», «fuera de ruta», «reloj adelantado»)	Avisos para que una persona de LA COOPERATIVA los revise. **No producen ninguna decisión por sí solas**: LA COOPERATIVA se compromete a no sancionar a nadie sólo por una marca automática y a explicarla si el titular lo pide
Estado del teléfono durante el turno (batería, ahorro de energía, versión de la app), sin almacenarse	Explicar por qué una unidad dejó de verse

Datos	Para qué
Registro de actividad: accesos, altas, bajas, cambios de clave, correcciones	Seguridad y trazabilidad de las acciones administrativas

EL ENCARGADO **no** usará los datos para fines propios ni de terceros: ni publicidad, ni venta, ni estadísticas para otros clientes, ni el entrenamiento de sistemas. [Si en el futuro se quisieran estadísticas agregadas y anónimas del servicio, se acordará por escrito aparte.]

Tercera — Instrucciones

EL ENCARGADO tratará los datos sólo según las instrucciones de LA COOPERATIVA, que se expresan en este contrato y en la configuración que ella misma hace del sistema (sus rutas, sus usuarios, sus permisos). Si alguna instrucción le parece contraria a la ley, lo dirá por escrito antes de cumplirla.

Cuarta — Confidencialidad

EL ENCARGADO y su personal guardarán secreto sobre los datos, aun después de terminado el contrato. Sólo accede a ellos el personal que lo necesite para dar el servicio y soporte, y queda registrado en el sistema.

Quinta — Medidas de seguridad

EL ENCARGADO mantiene, como mínimo:

1. Cifrado en tránsito de toda comunicación (HTTPS y WebSocket seguro).
2. Contraseñas almacenadas con función de hash irreversible; nadie puede verlas, tampoco EL ENCARGADO. Las sesiones se guardan como huella: una copia de la base no permite entrar al sistema.
3. Separación lógica de los datos por cooperativa y control de acceso por rol: ninguna cooperativa accede a los datos de otra.
4. Registro de actividad de los accesos y las acciones administrativas, consultable por LA COOPERATIVA (sección «Actividad» de su panel).
5. Respaldos automáticos verificados y una copia fuera del servidor **cifrada (AES-256) antes de salir**, que el proveedor de almacenamiento no puede leer.
6. Plazos de conservación aplicados automáticamente por el sistema (cláusula novena).
7. [Segundo factor de autenticación para el panel de administración del operador.]

Sexta — Sub-encargados

LA COOPERATIVA autoriza a EL ENCARGADO a servirse de los siguientes proveedores, sólo para prestar el servicio:

Proveedor	Servicio	Ubicación
Railway Corporation	Alojamiento del servidor y la base de datos	[región]
[Proveedor del almacenamiento]	Copias de respaldo cifradas	[región]
Geoapify	Imágenes del mapa (recibe la dirección IP, no la identidad)	[ ]

EL ENCARGADO avisará con [30] días de anticipación cualquier cambio de proveedor. LA COOPERATIVA podrá oponerse por causa justificada. EL ENCARGADO responde por sus sub-encargados como por sí mismo.

Séptima — Flujo transfronterizo

Los datos se alojan en servidores ubicados fuera del Perú. EL ENCARGADO garantiza que los proveedores de la cláusula sexta ofrecen [garantías adecuadas: describir, p. ej. cláusulas contractuales del proveedor, nivel de protección del país]. LA COOPERATIVA declara haberlo informado a los titulares (formulario de consentimiento) [y ante la ANPD, según corresponda].

Octava — Incidentes de seguridad

Si EL ENCARGADO toma conocimiento de un incidente que afecte o pueda afectar los datos de LA COOPERATIVA, se lo comunicará **dentro de las 24 horas**, por [teléfono y correo a:], con lo que se sepa en ese momento: qué pasó, qué datos y cuántas personas, qué se hizo y qué se recomienda. Así LA COOPERATIVA puede cumplir su plazo de **48 horas** ante la Autoridad y, cuando corresponda, ante los titulares. EL ENCARGADO colaborará con la investigación y con las medidas que se tomen.

Novena — Conservación

Los datos se conservan por los plazos siguientes, que el sistema aplica solo:

Dato	Plazo
Chat (texto, fotos, notas de voz)	30 días
Mensajes marcados como evidencia por LA COOPERATIVA	365 días
Vueltas, tramos y desvíos	120 días
Lugares puntuales del turno y marcas automáticas	120 días
Turnos y emergencias (SOS)	365 días
Registro de actividad	accesos 90 días; operación 365 días; gestión 730 días
Posición en vivo y estado del teléfono	sólo el último valor
Copias de respaldo	30 días

[LA COOPERATIVA podrá pedir plazos distintos por escrito; algunos se configuran por cooperativa y otros para todo el servidor.]

Décima — Derechos de los titulares

Si un titular le pide a EL ENCARGADO acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad, éste lo derivará a LA COOPERATIVA en [2] días hábiles y la asistirá para responder en plazo, entregándole lo que el sistema tenga de esa persona.

Undécima — Fin del contrato

Al terminar el contrato, EL ENCARGADO:

1. Entregará a LA COOPERATIVA, si lo pide dentro de los [30] días, una copia de sus datos en formato abierto (CSV).
2. Borrará los datos de LA COOPERATIVA del sistema dentro de los [30] días siguientes. Las copias de respaldo que los contengan se borran solas a los 30 días de hechas.

3. Le confirmará el borrado por escrito.

Salvo que una ley le obligue a conservar algo, en cuyo caso lo dirá.

Duodécima — Verificación

LA COOPERATIVA podrá pedir información sobre el cumplimiento de este contrato, y EL ENCARGADO la dará por escrito en [15] días hábiles. [Auditoría presencial: decidir si se acepta y con qué aviso.]

Decimotercera — Responsabilidad

Cada parte responde por los incumplimientos que le sean imputables. EL ENCARGADO que use los datos para un fin distinto del encargado será considerado responsable del tratamiento por ese uso.

Decimocuarta — Vigencia

Este contrato rige mientras dure la prestación del servicio y sus obligaciones de confidencialidad, devolución y borrado subsisten después.

Firmado en _____, el _____, en dos ejemplares.

LA COOPERATIVA	**EL ENCARGADO**
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma